

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3036/2531

นาย อรุณ เชาว์ สุวรรณ กิจ
บริษัท ที ซีมัยชิน จำกัด
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรง ค้า ไม้ หน้าหลี
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6, มาตรา 119

ในคดีล้มละลายเรื่องก่อนซึ่งศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยชั่วคราวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้อง และเรียกผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องมาทำการสอบสวนแล้วขณะคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำเลยได้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีนี้ ศาลจึงสั่งจำหน่ายคดีล้มละลายเรื่องก่อนดังนี้ อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีก่อนย่อมหมดไป กระบวนพิจารณาล้มละลายที่ดำเนินไปแล้วซึ่งมีผลเฉพาะคดีนั้นเป็นอันยุติ แม้จะเป็นมูลหนี้รายเดียวกันหรือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวกัน ก็ไม่อาจนำกระบวนการพิจารณาที่ดำเนินไปแล้วนั้นมาใช้กับคดีนี้หรือคดีอื่นได้ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยไม่ได้แจ้งความเป็นหนังสือให้ผู้ร้องชำระหนี้ ไม่ให้โอกาสผู้ร้องปฏิเสธหนี้ และไม่มีการสอบสวน โดยถือเอากระบวนการพิจารณาที่กระทำไปแล้วในคดีก่อนมาเป็นกระบวนการพิพากษาคดีนี้นั้น หนังสือยืนยันหนี้ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมจำเลยถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายเรื่องหนึ่งและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือถึงผู้ร้องให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่จำเลย ผู้ร้องปฏิเสธว่าไม่มีหนี้สินใด ๆ ติดค้างจำเลย ต่อมาศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีล้มละลายดังกล่าวก่อนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะยืนยันหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีสิทธิยืนยันให้ผู้ร้องชำระเงินอีก การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันหนี้ ให้ผู้ร้องนำเงินไปชำระต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมเป็นการไม่ชอบ ขอให้ยกคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้รายนี้เสีย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า สำนวนทวงหนี้ในคดีล้มละลายเรื่องก่อนนั้น ได้ตรวจสอบหลักฐานชัดเจนแล้วว่าผู้ร้องค้างชำระเงินแก่จำเลยจึงมีหนังสือทวงหนี้ และเรียกผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องมาสอบสวน ขณะคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีนี้ ศาลจึงจำหน่ายคดีเดิม แต่ไม่ได้หมายความว่าหนี้ของจำเลยกับผู้ร้องจะระงับลง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจติดตามทวงถามได้ ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งยืนยันหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่า หนังสือยืนยันหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีไปถึงผู้ร้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาลสั่งจำหน่ายคดีล้ม

ละลายหมายเลขดำที่ ล.160/2525 คดีหมายเลขแดงที่ ล.187/2526 ออกจากสารบบ
ความแล้ว อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีดังกล่าวย่อมหมดไปกระบวน
พิจารณาล้มละลายที่ดำเนินไปแล้วซึ่งมีผลเฉพาะคดีนั้นเป็นอันยุติ แม้จะเป็นมูลหนี้
รายเดียวกันหรือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนใดคนหนึ่ง ก็ไม่อาจนำกระบวนพิจารณา
ที่ดำเนินไปแล้วนั้นมาใช้กับคดีนี้หรือคดีอื่นได้ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ
จำเลยในคดีนี้ มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ที่ผู้ร้องค้างชำระจำเลยต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ได้แจ้งความเป็นหนังสือให้ผู้ร้องชำระหนี้ ไม่ให้โอกาสผู้ร้อง
ปฏิเสธหนี้และไม่มีการสอบสวน โดยถือเอากระบวนพิจารณาที่ได้กระทำไปแล้วในคดี
ล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.187/2526 มาเป็นกระบวนพิจารณาคดีนี้นั้น หนังสือ
ยืนยันดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ.

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ